笔记：减持涉税成本

- **一、相关法规：**
  - **1、个人所得税法**（2018年8月修订）、**企业所得税法**（2018年12月修订）、**印花税法**（2021年6月公布）
  - **2、中华人民共和国增值税暂行条例**（2017年11月）、**个人所得税法实施条例**（2019年12月修订）、**企业所得税法实施条例**（2019年4月修订）
  - **3、关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的通知（财税〔2009〕167号）：**自2010年1月1日起，对个人转让限售股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%的比例税率征收个人所得税；个人转让限售股，以每次限售股转让收入，减除股票原值和合理税费后的余额，为应纳税所得额。即：应纳税所得额＝限售股转让收入－（限售股原值+合理税费），应纳税额=应纳税所得额×20%；限售股转让收入，是指转让限售股股票实际取得的收入。限售股原值，是指限售股买入时的买入价及按照规定缴纳的有关费用。合理税费，是指转让限售股过程中发生的印花税、佣金、过户费等与交易相关的税费。
  - **4、关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税〔2016〕36号）：**下列项目免征增值税，证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券；个人从事金融商品转让业务。
  - **5、关于权益性投资经营所得个人所得税征收管理的公告（财政部 税务总局公告2021年第41号）：**持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业（以下简称独资合伙企业），一律适用查账征收方式计征个人所得税。
  - **6、关于创业投资企业个人合伙人所得税政策问题的通知（财税〔2019〕8号）：**创投企业是指符合《创业投资企业管理暂行办法》（发展改革委等10部门令第39号）或者《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）关于创业投资企业（基金）的有关规定，并按照上述规定完成备案且规范运作的合伙制创业投资企业（基金）。创投企业选择按单一投资基金核算的，其个人合伙人从该基金应分得的股权转让所得和股息红利所得，按照20%税率计算缴纳个人所得税。
- **二、涉税成本**
  - **1、个税**
    - （1）税率：
      - 综合所得，适用百分之三至百分之四十五的超额累进税率（税率表附后)；
      - 经营所得，适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率（税率表附后)；
      - 利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税率为百分之二十。
    - （2）应纳税所得额：
      - 居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额；非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额；劳务报酬所得、稿

酬所得、特许权使用费所得，以每次收入额为应纳税所得额；经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。

- 财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额，为应纳税所得额。
- 利息、股息、红利所得和偶然所得，以每次收入额为应纳税所得额。

- **2、所得税**
  - （1）税率：企业所得税的税率为25%，非居民企业取得《企业所得税法》第三条第三款规定的所得适用税率为20%。
  - （2）应纳税所得额：企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。
  - （3）免税收入：符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税；高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
- **3、增值税**
  - （1）税率：纳税人销售服务、无形资产，除《增值税暂行条例》第二条第一项、第二项、第五项另有规定外，税率为6%，小规模纳税人增值税征收率为3%。
  - （2）应纳税所得额：应纳税额＝当期销项税额－当期进项税额，小规模纳税人应纳税额＝销售额×征收率。
- **4、印花税**
  - 在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当依 照本法规定缴纳印花税。印花税的税目、税率，依照《印花税法》所附《印花税税目税率表》执行。
- **5、其他成本：**佣金、过户费等。

- **三、涉税主体：**
  - **1、自然人股东（税负最轻）**
    - 有股票原值凭证：个人所得税 =（减持价格 x 减持数量 - 取得股票成本 x 减持数量 - 相关税费）x 20%
    - 无股票原值凭证：个人所得税 = 减持价格 x 减持数量 x （1-15%）x 20%
    - 印花税 = 减持金额 x 0.1%
    - **综合税负：约20%**
  - **2、合伙企业（税负较重）**
    - 增值税 =（减持价格 x 减持数量 - 发行价格 x 减持数量） x 6%
    - 印花税 = 减持金额 x 0.1%
    - 个人所得税 =（减持价格 x 减持数量 - 取得股票成本 x 减持数量 - 相关税费）合伙人按生产经营所得五级累进先分后税最高35%，合伙企业个人合伙人可按20%（创投企业）。
    - **综合税负：约50%**

- **3、有限公司（税负最重）**
  - 增值税 =（减持价格 x 减持数量 - 股票发行价格 x 减持数量） x 6%
  - 企业所得税 =（减持价格 x 减持数量 - 取得股票成本 x 减持数量 - 相关税费） x 25%
  - 个人所得税 = 分配股东分红 x 20%
  - 印花税 = 减持金额 x 0.1%
  - **综合税负：约40%**
- #关于地方招商引资收益返还政策
  - 常规的节税方案是在政策洼地券商营业部开户，减持并通过证券公司代扣代缴后在获取奖励返还。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》（清理废除各地区含有地方保护、市场分割、指定交易等妨碍统一市场和公平竞争的政策，全面清理歧视外资企业和外地企业、实行地方保护的各类优惠政策，防止招商引资恶性竞争行为）、《关于进一步推进省以下财政体制改革的指导意见》（逐步清理不当干预市场与税费收入相挂钩的补贴或返还政策）、以及财政部 税务总局公告2021年第41号文表明，以税收洼地核定征收进行“税务筹划“的漏洞将被彻底清理。